

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/1165

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (נקודות זיכוי לאפורופוס), התשפ"ג-2023

1. תיקון סעיף 45. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 45(א), אחרי "יחיד תושב ישראל" יבוא "לרבות מי שמונה כאפורופוס, ובלבד שאינו משמש אפורופוס על פי מינוי כדרך עיסוק".

דברי הסבר

המצב היום מתיר רק להורה, אח או אחות של אדם עם מוגבלות שמונה כאפורופוס "לגוף ולרכוש" נקודות זיכוי במס הכנסה, כך יוצא שקרוב משפחה או כל אדם אחר שמונה כאפורופוס משום שההורים או האחים אינם בחיים או אינם מתפקדים מפאת גילם או מצבם הבריאותי אינו זכאי לאותן נקודות זיכוי.

מטרת הצעת החוק היא לבטל את ההבחנה בין סוגי האפורופוסים השונים (למעט, אפורופוס שזהו עיסוק) שכן מידת האחריות שלקחו על עצמם דומה ואף לא מובנת מאליה על אחת כמה וכמה כשלא מדובר בבן משפחה קרוב.

לפיכך, מוצע לקבוע שמי שמונה כאפורופוס לילד משותק, עיוור או ילד עם מוגבלות שכלית-התפתחותית יהיה זכאי לנקודות זיכוי במס הכנסה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון וקבוצת חברי הכנסת (פ/1736/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברות הכנסת יפעת שאשא ביטון ומירב בן ארי (פ/177/24), על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/2667/24), על ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/3015/24) ועל ידי חברת הכנסת גילה גמליאל (פ/3406/24).

הצעת החוק זהה לפ/3406/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.